

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt
le 27/01/2025 - 11317 - 2002 B 17668 - 360 500 011 - LESUEUR & CIE



2025005615

RCS: 360500011
Gestion: 2002B17668

**TRIBUNAL DES ACTIVITES
ECONOMIQUES DE PARIS**
1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04

R.G: 2025005615
PRO: 2025000036

ORDONNANCE EN PROROGATION DE DELAI

Nous, président du tribunal des activités économiques de Paris,

Vu la requête déposée et les motifs y exposés,

Prorogeons jusqu'au : 30 jan 2025

Le délai de réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 de la société dénommée **SARL LESUEUR & CIE**.

Attendu qu'en ce qui concerne les comptes clos le 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021 et 31/12/2022, en présentant tardivement sa requête de report de tenue de l'assemblée générale d'approbation des comptes la société s'est déjà octroyé unilatéralement un délai ; que pour ces comptes, la requête sera rejetée ;

Disons qu'une copie de la présente ordonnance sera déposée par le greffier au dossier de la société, en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés.

Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 33.94€ (dont TVA 4.67€).

23 JAN. 2025

Le greffier,

G. GEOFFROY



Fait à Paris le
Pour le président du tribunal
Le juge chargé de la surveillance du
registre du commerce :

Laurent LEVESQUE

20 JAN. 2025

2025-005615

25-0036

Administration provisoire
Ordonnance du
Numéro RG

Bureau des Requêtes

SARL LESUEUR & CIE
20 août 2020
2020030775

Administrateur provisoire

SELARL FHBX – Maître Cécile DÜR

[Signature]

SARL LESUEUR & CIE

**REQUETE AUX FINS D'OBTENIR UNE PROROGATION DU DELAI
DE TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES D'APPROBATION DES
COMPTES ANNUELS DES EXERCICES 2018 A 2023**

A MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PARIS

SELARL FHBX, administrateurs judiciaires associés, prise en la personne de Maître Cécile DÜR, 17 rue du Port à Louviers (27400),

Requête en prorogation du délai de tenue des assemblées générales d'approbation des comptes

Que par ordonnance rendue en date du 20 août 2020 (annexe 1), vous avez désigné la Requérante en qualité d'administrateur provisoire de la SARL LESUEUR & CIE, pour une durée de 6 mois avec pour mission :

- « De gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus, conformément aux statuts et aux lois et usages du commerce ;
- De convoquer une assemblée générale des associés en vue de nommer un nouveau gérant. »

Que par ordonnance en date du 12 février 2021, du 20 août 2021, du 03 mai 2022, du 15 février 2023, puis du 06 mars 2024 (annexe 2), vous avez prorogé la mission de la Requérante jusqu'au 15 février 2025 avec la même mission et les mêmes pouvoirs ;

Qu'un litige a été élevé devant les juridictions civiles portant sur la succession de Monsieur Gérard LESUEUR ;

Que 5 293 parts sociales de la SARL LESUEUR & CIE dépendent de la succession de Monsieur Gérard LESUEUR de sorte que celles-ci sont la propriété indivise des héritiers ;

Que le deuxième alinéa de l'article 1844 du code civil dispose que les parts sociales indivises doivent être représentées par un mandataire unique ;

Qu'aux termes d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 09 novembre 2023 (annexe 3), le jugement rendu le 27 octobre 2022 a été confirmé en toutes ses dispositions ;

Qu'aux termes de ce jugement, le tribunal a considéré qu'il résultait des « éléments médicaux et factuels que les défendeurs échouaient à démontrer que Gérard LESUEUR aurait été atteint d'une quelconque altération de son intelligence, de ses facultés de jugement ou d'expression ou qu'une situation d'emprise aurait affecté son discernement et dans un temps contemporain à la rédaction du testament authentique du 05 juin 2020 » ;

Qu'ainsi les membres de l'indivision successorale de feu Monsieur Gérard LESUEUR ont enfin clairement été déterminés ;

Que cela étant, après avoir échangé avec certains des héritiers, en dépit de leur affirmation initiale contraire, aucun mandataire commun n'a pu être désigné à l'amiable ;

Que dans ce cadre, l'assemblée générale que la Requérante avait préparée, ayant notamment à l'ordre du jour les résolutions suivantes, ne peut se tenir :

- Point d'information (sans vote)
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022
- Quitus de la gestion de l'administrateur provisoire depuis sa désignation
- Désignation d'un nouveau gérant
- Modifications des statuts
- Autorisation de la mise en œuvre d'un processus de cession en ce qui concerne l'immeuble sis 155 rue des Landes à NOTRE DAME DE BLIQUETUIT (76940).

- Autorisation de la mise en vente aux enchères des biens mobiliers inventoriés par Maître Maxence MAZZONI
- Pouvoirs pour les formalités

Qu'au regard de la complexité juridique de la situation et de la mésentente entre les héritiers, la Requérante avait déjà sollicité par voie de requête l'octroi d'un délai supplémentaire afin de tenir l'assemblée générale qui aura pour but d'approuver les comptes de la SARL LESUEUR & CIE ;

Que par plusieurs ordonnances successives dont la dernière date du 19 juin 2024 (annexe 4), vous aviez fait droit à ma demande ;

Qu'en dépit de mes demandes répétées, les héritiers n'ont jamais réussi à aller aux termes d'une procédure judiciaire visant à la désignation d'un mandataire commun de l'indivision au visa de l'article 813-1 du code civil ;

Qu'en conséquence, et malgré les nombreuses diligences engagées en ce sens, la Requérante n'a pas été en mesure de pouvoir valablement convoquer une assemblée générale afin d'approuver les comptes des exercices 2018 à 2022 et, a fortiori, celui de l'année 2023, faute de désignation d'un mandataire commun ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 20 des statuts « *les décisions collectives statuant sur les comptes sociaux sont prises en assemblée générale* » ;

Qu'il résulte de l'article 21 desdits statuts que l'approbation des comptes doit être considérée comme une décision ordinaire qui pour être adoptée doit recueillir l'acquiescement d'un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales ;

Que même s'il est en principe admis qu'une seconde convocation puisse être envisagée et que, dans ce cas, les décisions sont prises à la majorité des votes émis quelle que soit la proportion du capital représenté, cette solution n'a pas été retenue dans la mesure où les conflits familiaux sont extrêmement importants, et dans la mesure où les trois associés restants sont aussi trois des ayants-droits parmi d'autres de feu Monsieur Gérard LESUEUR ;

Que la tenue de l'assemblée générale ayant pour objet l'approbation des comptes clos au 31 décembre 2019, au 31 décembre 2020, au 31 décembre 2021, au 31 décembre 2022 et au 31 décembre 2023 ne pourra avoir lieu qu'une fois ces conditions remplies ;

Que si une assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2018 a visiblement été tenue le 28 juin 2019, il apparaît à la lecture du procès-verbal que celui-ci n'a pas été signé et que les comptes 2018 n'ont pas été déposés ;

Qu'en conséquence l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2018 doit être de nouveau tenue ;

Que conformément à l'article L.223-31 du code de commerce, les comptes sociaux auraient dû être approuvés dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice ;

Que cependant l'article R225-64 dudit code prévoit que ce délai peut être prolongée par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête,

[REDACTED]

Monsieur le Président,

[REDACTED]

PROROGER au regard des éléments exposés dans la présente requête et des pièces y annexées, le délai de réunion des assemblées générales chargées d'approuver les comptes des exercices 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 jusqu'au 30 juin 2025, du fait de la complexité juridique du dossier.

[REDACTED]

Louviers, le 16 décembre 2024

Cécile DÜR

